

1500372-67.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY RODRIGUES PEREIRA

Juiz de Direito: PETER ECKSCHMIEDT

Vistos etc.

Wesley Rodrigues Pereira, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pela prática do seguinte fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500372-67.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500372-67.2019.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY RODRIGUES PEREIRA

Juiz de Direito: PETER ECKSCHMIEDT

Vistos etc.

Wesley Rodrigues Pereira, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2019, volta do 11h50min, na Rua Assembleia de Deus, nº 130 - Jardim Marina, nesta cidade e Comarca de Itapevi, WESLLEY RODRIGUES PEREIRA, qualificado a fls. 04, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 94 (noventa e quatro) porções de cocaína, 40 (quarenta) porções de "crack" e 26 (vinte e seis) porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão (fls. 10/11) e laudo de constatação de (fls. 16/19).

Segundo se apurou, WESLLEY estava no local dos fatos tendo consigo as drogas destinadas à venda a terceiras pessoas.

Policiais militares em patrulhamento receberam notícia via COPOM que um indivíduo magro e alto estava realizando a mercancia de entorpecente na Rua Assembleia de Deus, e seguiram para o local.

Ao chegar no local visualizaram WESLLEY, que ao perceber a aproximação dos policiais empregou fuga, dispensando durante a corrida uma sacola plástica da "Casa de Carnes Rio Doce".

Após breve perseguição WESLLEY foi capturado, em revista pessoal com ele foi localizado a quantia em espécie de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) e uma porção de maconha.

A sacola dispensada por WESLLEY foi recuperada e no seu interior foram encontradas 94 porções de cocaína, 40 porções de "crack" e 26 porções de maconha.

Tendo em vista a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restou evidenciada que as drogas se destinavam ao tráfico."

O acusado foi preso em flagrante em 21/02/2019, tendo sido o respectivo auto homologado, e a ele foi concedida a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (fls. 28/32).

Notificado (fl. 106), o réu apresentou defesa prévia (fl. 111), que não obistou o recebimento da denúncia em 04/12/2020 e o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 120/122.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

Em debates, o Ministério Público, pediu a absolvição por falta de provas.

A defesa, a seu turno, analisando e tecendo comentários acerca da prova acostada, com base na qual vislumbrou a insuficiência de elementos probatórios para emissão de condenação, pugnou pela absolvição, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem assaz nos comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelos laudos toxicológicos (fls. 16/19, 148/150 e 163/165), que, demonstram a qualidade entorpecente do material apreendidos. Afinal, os aludidos laudos evidenciam a constatação de cocaína e canabino1 (THC), substâncias constantes das listas da portaria 344/98 da SVS/MS, sendo, portanto, drogas ilícitas por definição legal (art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06).

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, deve-se acolher a tese esposada pelo MP e absolver o acusado, eis que existe certa dubiedade na prova oral colhida, não havendo certeza quanto à autoria, pois somente um dos policiais militares que participou da ocorrência foi ouvido em juízo e na delegacia.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e o faço para absolver o réu Wesley Rodrigues Pereira, com base no artigo 386, VII, CPP.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA